

## Regimes Tributários - Pessoa Jurídica

### 4120-4/00 - Construção de edifícios

Compreende

Não Compreende

- Construção de edifícios residenciais de qualquer tipo: casas e residências unifamiliares, edifícios residenciais multifamiliares, incluindo edifícios de grande altura (arranha-céus)
- Construção de edifícios comerciais de qualquer tipo: consultórios e clínicas médicas, escolas, escritórios comerciais, hospitais, hotéis, motéis e outros tipos de alojamento, lojas, galerias e centros comerciais, restaurantes e outros estabelecimentos similares, shopping centers
- Construção de edifícios destinados a outros usos específicos: armazéns e depósitos, edifícios garagem, inclusive garagens subterrâneas, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, igrejas e outras construções para fins religiosos (templos), penitenciárias e presídios, postos de combustível
- Instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.)
- Construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.)
- Reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes
- Montagem de edifícios e casas pré-moldadas ou pré-fabricadas de qualquer material, de natureza permanente ou temporária, quando não realizadas pelo próprio fabricante

#### Constituição da Empresa

#### Tributação

#### Obrigações Acessórias

Lucro Presumido

Lucro Real - Trimestral

Lucro Real - Mensal

Simples Nacional

MEI

#### Condição do Lucro Presumido

Esta atividade não está relacionada dentre as obrigadas à apuração pelo Lucro Real. Assim sendo, considerando meramente a atividade, é possível a opção pelo regime de tributação com base no Lucro Presumido, desde que não seja extrapolado o limite de faturamento de R\$ 78 milhões ao ano, quando então ficará obrigada à opção pelo Lucro Real. ([Artigo 14](#) da [Lei nº 9.718/98](#))

#### IRPJ

**Prestação de Serviço** - Aplica-se o percentual de presunção de 8% quando se tratar de atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.

**Nota ECONET:** A partir de 01.01.2026, será aplicado um acréscimo de 10% nos percentuais de presunção sobre receita bruta, se esta exceder R\$ 5 milhões no ano-calendário. Esse limite será proporcionalizado por trimestre, ou seja, será de R\$ 1.250.000,00 por trimestre. ([artigo 4º, § 5º, da Lei Complementar nº 224/2025](#); [artigo 15, §§ 1º e 2º, da IN RFB nº 2.305/2025](#), alterado pelo [artigo 1º da IN RFB nº 2.306/2026](#))

|                                                                      |      |                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Presunção (receita bruta anual de até R\$ 5 milhões)                 | 8%   | Artigos 3º e 15 da Lei nº 9.249/95; artigos 3º e 15, da IN RFB nº 2.305/2025. |
| Presunção (parcela da receita bruta anual que excedeu R\$ 5 milhões) | 8,8% |                                                                               |
| Alíquota                                                             | 15%  |                                                                               |
| Código do DARF                                                       | 2089 |                                                                               |

**Prestação de Serviço** - Aplica-se o percentual de presunção de 32% quando se tratar de construção por administração ou por empreitada unicamente de mão de obra ou com emprego parcial de materiais. Aplica-se o mesmo percentual para os serviços prestados de forma isolada, sem contrato de construção.

**Nota ECONET:** A partir de 01.01.2026, será aplicado um acréscimo de 10% nos percentuais de presunção sobre receita bruta, se esta exceder R\$ 5 milhões no ano-calendário. Esse limite será proporcionalizado por trimestre, ou seja, será de R\$ 1.250.000,00 por trimestre. (artigo 4º, § 5º, da Lei Complementar nº 224/2025; artigo 15, §§ 1º e 2º, da IN RFB nº 2.305/2025, alterado pelo artigo 1º da IN RFB nº 2.306/2026)

|                                                                      |       |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presunção (receita bruta anual de até R\$ 5 milhões)                 | 32%   | Artigo 3º e artigo 15, § 1º, inciso III, alínea "a", da Lei nº 9.249/95; artigo 40 da Lei nº 9.250/95; artigos 3º e 15, da IN RFB nº 2.305/2025. |
| Presunção (parcela da receita bruta anual que excedeu R\$ 5 milhões) | 35,2% |                                                                                                                                                  |
| Alíquota                                                             | 15%   |                                                                                                                                                  |
| Código do DARF                                                       | 2089  |                                                                                                                                                  |

#### Redução do Percentual de Presunção

A base de cálculo trimestral do IRPJ (Imposto de Renda) das pessoas jurídicas prestadoras de serviços (exceto as profissões legalmente regulamentadas), cuja receita bruta anual seja de até R\$ 120.000,00, será determinada mediante a aplicação do percentual de 16% sobre a receita bruta no período de apuração (§ 10 do artigo 215 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017).

A pessoa jurídica que utilizou o percentual de 16% para o pagamento trimestral do IRPJ, cuja receita bruta acumulada até determinado trimestre do ano-calendário exceder o limite de R\$ 120.000,00, ficará sujeita ao pagamento da **diferença do imposto postergado**, apurada em relação a cada trimestre transcorrido.

A diferença deverá ser paga até o último dia útil do mês subsequente àquele trimestre em que ocorrer o excesso e, quando paga até o prazo, a diferença apurada será recolhida sem acréscimos (artigo 40 da Lei nº 9.250/1995; §§ 11 a 13 do artigo 215 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017).

Se exercer **atividades diversificadas**, independentemente do montante da receita bruta anual, deverá utilizar o percentual de presunção correspondente a cada atividade, **sem qualquer redução** (§ 2º do artigo 215 da Instrução Normativa RFB nº 1.700/2017).

#### Adicional de IRPJ

Adicional de IRPJ alíquota de 10%, sobre parcela do lucro presumido que exceder o valor resultante da multiplicação de R\$ 20.000,00 pelo número de meses do período de apuração. (Artigo 3º, § 1º, da Lei nº 9.249/95)

CSLL

**Prestação de Serviço** - Aplica-se o percentual de presunção de 12% quando se tratar de atividade de construção por empreitada com emprego de todos os materiais indispensáveis à sua execução, sendo tais materiais incorporados à obra.

**Nota ECONET:** A partir de 01.04.2026, será aplicado um acréscimo de 10% nos percentuais de presunção sobre receita bruta, se esta exceder R\$ 5 milhões no ano-calendário. Esse limite será proporcionalizado por trimestre, ou seja, será de R\$ 1.250.000,00 por trimestre. No ano-calendário de 2026, o limite anual proporcional aplicável corresponderá a R\$ 3.750.000,00, pois o acréscimo será aplicado a partir do segundo trimestre para a CSLL. (artigo 4º, § 5º, da Lei Complementar nº 224/2025; artigo 15, §§ 1º, 2º e 9º, da IN RFB nº 2.305/2025, alterado pelo artigo 1º da IN RFB nº 2.306/2026)

|                                                                      |       |                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presunção (receita bruta anual de até R\$ 5 milhões)                 | 12%   | Artigo 20, inciso III, da Lei nº 9.249/95; artigo 28 da Lei nº 9.430/96; artigo 3º, inciso III, da Lei nº 7.689/88; artigos 3º e 15, da IN RFB nº 2.305/2025. |
| Presunção (parcela da receita bruta anual que excedeu R\$ 5 milhões) | 13,2% |                                                                                                                                                               |
| Alíquota                                                             | 9%    |                                                                                                                                                               |
| Código do DARF                                                       | 2372  |                                                                                                                                                               |

**Prestação de Serviço** - Aplica-se o percentual de presunção de 32% quando se tratar de construção por administração ou por empreitada unicamente de mão de obra ou com emprego parcial de materiais. Aplica-se o mesmo percentual para os serviços prestados de forma isolada, sem contrato de construção.

**Nota ECONET:** A partir de 01.04.2026, será aplicado um acréscimo de 10% nos percentuais de presunção sobre receita bruta, se esta exceder R\$ 5 milhões no ano-calendário. Esse limite será proporcionalizado por trimestre, ou seja, será de R\$ 1.250.000,00 por trimestre. No ano-calendário de 2026, o limite anual proporcional aplicável corresponderá a R\$ 3.750.000,00, pois o acréscimo será aplicado a partir do segundo trimestre para a CSLL. (artigo 4º, § 5º, da Lei Complementar nº 224/2025; artigo 15, §§ 1º, 2º e 9º, da IN RFB nº 2.305/2025, alterado pelo artigo 1º da IN RFB nº 2.306/2026)

|                                                                      |       |                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Presunção (receita bruta anual de até R\$ 5 milhões)                 | 32%   | Artigo 20, inciso I, da Lei nº 9.249/95; artigo 28 da Lei nº 9.430/96; artigo 3º, inciso III, da Lei nº 7.689/88; artigos 3º e 15, da IN RFB nº 2.305/2025. |
| Presunção (parcela da receita bruta anual que excedeu R\$ 5 milhões) | 35,2% |                                                                                                                                                             |
| Alíquota                                                             | 9%    |                                                                                                                                                             |
| Código do DARF                                                       | 2372  |                                                                                                                                                             |

PIS-COFINS

A tributação do PIS e da COFINS ocorrerá mediante a aplicação das alíquotas sobre as receitas auferidas dos produtos vendidos e/ou serviços prestados, devendo verificar se o produto possui algum tratamento diferenciado (incidência monofásica, substituição tributária, alíquota zero, suspensão) perante a legislação. Portanto, verifique as alíquotas aplicáveis, por NCM, em nossa [Área Especial PIS/COFINS](#).

|        |                |       |                                                                                                                                           |
|--------|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PIS    | Alíquota       | 0,65% | <a href="#">Artigo 8º, inciso I</a> , da <a href="#">Lei nº 9.715/98</a> ; <a href="#">artigo 8º</a> da <a href="#">Lei nº 9.718/98</a> . |
|        | Código do DARF | 8109  |                                                                                                                                           |
| COFINS | Alíquota       | 3%    |                                                                                                                                           |
|        | Código do DARF | 2172  |                                                                                                                                           |

## IBS-CBS

A tributação do IBS e da CBS ocorrerá mediante a aplicação das alíquotas sobre o valor da operação com bens e/ou serviços fornecidos, devendo ser verificado se o produto/serviço possui tratamento diferenciado ou específico perante a legislação. Portanto, verifique o tratamento aplicável em nossa [Ferramenta EcoClass](#).

Alíquotas de teste vigentes entre 01.01.2026 a 31.12.2026:

|     |                |               |                                                                       |
|-----|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| IBS | Alíquota       | 0,1%          | <a href="#">Artigos 343 e 346</a> da <a href="#">LC nº 214/2025</a> . |
|     | Código do DARF | Não divulgado |                                                                       |
| CBS | Alíquota       | 0,9%          |                                                                       |
|     | Código do DARF | Não divulgado |                                                                       |

### Atenção: aplicação do [artigo 348](#) da [LC nº 214/2025](#) (IBS e CBS em 2026)

Para os fatos geradores ocorridos entre 01.01.2026 e 31.12.2026, o recolhimento do IBS e da CBS poderá ser dispensado, desde que o contribuinte cumpra integralmente as obrigações acessórias previstas na legislação. ([Artigo 348, § 1º, LC nº 214/2025](#))

## PREVIDÊNCIA

### Construção de edifícios

A obra edificada por empresa ou equiparada que não tenha em seu objeto social a atividade de construção ou prestação de serviços na área de construção civil, será enquadrada no CNAE e RAT próprios da obra em execução, e não na atividade econômica desenvolvida pela empresa.

([Inciso III](#) do [§ 1º](#) do [artigo 43](#) da [IN RFB nº 2.110/2022](#))

(\*) A partir da DCTFWeb, utilizar o DARF Único para o recolhimento previdenciário ([artigo 19, § 1º](#), da [IN RFB nº 2.005/2021](#)).

| Contribuições | Alíquotas | Base Legal                                                                                                                                    |
|---------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPP           | 20%       | <a href="#">artigo 22, Inciso I</a> , da <a href="#">Lei nº 8.212/91</a> .                                                                    |
| RAT           | 3%        | <a href="#">artigo 22, Inciso II</a> , da <a href="#">Lei nº 8.212/91</a> ; <a href="#">Anexo I</a> da <a href="#">IN RFB nº 2.110/2022</a> . |

|                              |       |                                                              |
|------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Terceiros - Código 79</b> | 5,80% | <a href="#">Anexo III da IN RFB nº 2.110/2022.</a>           |
| <b>CPRB - Optantes</b>       | 4,50% | <a href="#">artigos 7º e 7º-A da Lei nº 12.546/2011.</a> (*) |

| <b>Códigos e Guias</b>             | <b>Códigos</b> | <b>Base Legal</b>                                                           |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>FPAS</b>                        | 507            | <a href="#">Quadro 1 do Anexo II, e artigo 86, da IN RFB nº 2.110/2022.</a> |
| <b>GPS - Folha</b>                 | 2100           | <a href="#">ADE CODAC nº 046/2013.</a> (*)                                  |
| <b>GPS - Folha - Pessoa Física</b> | 2208           | <a href="#">ADE CODAC nº 046/2013.</a> (*)                                  |
| <b>CPRB - Código do DARF</b>       | 2985           | <a href="#">ADE CODAC nº 086/2011.</a> (*)                                  |

### **Construção de edifícios - Cooperativa**

A **Cooperativa de Trabalho** não está sujeita à CPP sobre as importâncias pagas por ela aos seus cooperados (contribuintes individuais), porém, a contribuição previdenciária descontada destes, deve ser recolhida em GPS sob o código 2127.

Cooperativa de Trabalho é a sociedade constituída por trabalhadores para o exercício de suas atividades laborativas ou profissionais com proveito comum, autonomia e autogestão para obterem melhor qualificação, renda, situação socioeconômica e condições gerais de trabalho.

([artigo 2º da Lei nº 12.690/2012](#); [artigo 201, § 19, do Decreto nº 3.048/99](#))

(\*) A partir da DCTFWeb, utilizar o DARF Único para o recolhimento previdenciário ([artigo 19, § 1º, da IN RFB nº 2.005/2021](#)).

| <b>Contribuições</b>           | <b>Alíquotas</b> | <b>Base Legal</b>                                                                          |
|--------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CPP</b>                     | 20%              | <a href="#">artigo 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91.</a>                                   |
| <b>RAT</b>                     | 3%               | <a href="#">artigo 22, Inciso II, da Lei nº 8.212/91; Anexo I da IN RFB nº 2.110/2022.</a> |
| <b>Terceiros - Código 4163</b> | 5,80%            | <a href="#">Anexo III da IN RFB nº 2.110/2022.</a>                                         |

| <b>Códigos e Guias</b> | <b>Códigos</b> | <b>Base Legal</b>                                              |
|------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>FPAS</b>            | 507            | <a href="#">Inciso I do Artigo 99 da IN RFB nº 2.110/2022.</a> |
| <b>GPS - Folha</b>     | 2100           | <a href="#">ADE CODAC nº 046/2013.</a> (*)                     |

### **(CPRB) - Desoneração da Folha**

**Enquadramento** - As empresas do setor de construção civil, inseridas no grupo 412 ao CNAE 2.2, podem se enquadrar na regra da reoneração em substituição da CPP ([inciso IV do artigo 7º da Lei nº 12.546/2011](#)).

### **Reoneração (Anos 2025 a 2027)**

**A partir de 2025 até 2027**, as empresas que optam pela desoneração deverão se adequar gradualmente à reoneração da folha (CPP: 5%, 10% e 15%). E, **a partir de 2028**, com a extinção da CPRB, todas as empresas passarão a recolher a CPP (Contribuição Previdenciária Patronal) sobre a folha de pagamento de maneira integral (20%). A folha de pagamento do **13º salário** se manterá integralmente desonerada este período. Com fundamento na [Lei nº 14.973/2024](#).

**Mais informações estão disponíveis na área especial sobre a [Desoneração da Folha](#) desenvolvida pela Equipe Editora.**

Voltar